



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 118

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5007869-10.2020.4.04.7200/SC

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: JOSE EUGENIO MORGADO

VOTO-VISTA

Proponho a afetação do presente incidente.

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: REVISÃO DA TESE FIRMADA SOB O TEMA 66 DESTA TNU. TEMA 66/TNU A SER REVISTO: "O tempo de seminarista em congregação religiosa se aproveita para fins previdenciários, desde que atendidos os mesmos pressupostos exigidos do aluno aprendiz de escola pública profissionalizante".

No caso, o acórdão recorrido reconheceu, para fins previdenciários, o tempo de atividade de seminarista ou aspirante à vida religiosa, sem a necessidade de comprovação **de contrapartida da União ou de outro ente público**, na lavra do voto divergente vencedor (evento 34):

"A controvérsia diz respeito ao reconhecimento de atividade comum na qualidade de seminarista/aspirante à vida religiosa.

A matéria foi objeto de apreciação pela Turma Nacional de Uniformização em sede de representativo de controvérsia (Tema 66), tendo sido firmada a seguinte tese:

O tempo de seminarista em congregação religiosa se aproveita para fins previdenciários, desde que atendidos os mesmos pressupostos exigidos do aluno aprendiz de escola pública profissionalizante.

No tocante aos pressupostos exigidos para o reconhecimento de período de atividade como aluno-aprendiz, por sua vez, a Turma Nacional de Uniformização recentemente firmou, também em sede de representativo de controvérsia (Tema 216), a seguinte tese (cuja redação foi adotada para a alteração da súmula 18 daquela Turma):

Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros.



Data da Sessão: 07/02/2024 Pauta: 118
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Esta Turma Recursal tem pelo menos 02 precedentes sobre a matéria posteriores ao julgamento do Tema 216 da TNU, dos quais não participei.

No primeiro, a controvérsia foi assim dirimida (5004985-24.2019.4.04.7206, Relator NELSON GUSTAVO MESQUITA RIBEIRO ALVES, julgado em 16/07/2020):

Não há controvérsia quanto aos três primeiros requisitos. O último, a meu ver, também se encontra preenchido. Como seminarista, certamente o autor prestava assistência religiosa à comunidade, ainda que auxiliado por padres, sendo esse um serviço a terceiros de natureza imaterial. Portanto, preenchidos os quatro requisitos.

No segundo, foi aplicado o precedente acima citado, acrescentando-se que, no caso em questão, havia indicação de trabalho rural com venda de parte da produção a terceiros (5028466-34.2019.4.04.7200, Relator ADRIANO ENIVALDO DE OLIVEIRA, julgado em 14/10/2020).

No presente caso, ficou comprovada a existência de prestação de diversos serviços, extraíndo-se da certidão apresentada que parte desses serviços resultavam em recursos financeiros que eram utilizados para a manutenção do estabelecimento (evento 01 - OUT8).

A sentença de improcedência foi fundada na ausência de contrapartida da União ou de outro ente público, fundamento que também foi adotado pelo eminente Relator.

Esse requisito, s.m.j., só é pertinente quando o estabelecimento é mantido, ao menos indiretamente, pelo poder público. Cuidando-se de seminarista/aspirante à vida religiosa, isso dificilmente irá ocorrer, bastando que a retribuição (ainda que indireta) seja prestada pelo respectivo estabelecimento a título de contraprestação pela execução de bens e serviços destinados a terceiros.

A exigência de contrapartida da União ou de outro ente público pode esvaziar a tese firmada pela TNU no Tema 66, contrariando-a. E, s.m.j., esse requisito não foi exigido nos precedentes recentes desta Turma Recursal acima citados.

É caso, portanto, de reconhecer os períodos de atividade de seminarista/aspirante à vida religiosa. (...)” (grifos nossos)

Entendo que, a princípio, há divergência de direito material entre a Turma de origem (que entendeu que para o cômputo do tempo de atividade de seminarista aspirante à vida religiosa **não há necessidade do preenchimento do requisito “à conta do orçamento” exigido para comprovação do tempo de aluno aprendiz**) e o Tema 66 da TNU que dispõe que “o tempo de seminarista em congregação religiosa se aproveita para fins previdenciários, **desde que atendidos os mesmos pressupostos exigidos do aluno aprendiz de escola pública profissionalizante**”. No ponto, tanto o Tema 216 como a Súmula 18, ambos da TNU, estabelecem como um dos requisitos **para o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz a retribuição à conta do orçamento do ente público**.

Restou, pois, efetivamente demonstrada a divergência.

Recentemente, esta Turma Nacional de Uniformização, no Pedido de Uniformização nº **5012480-91.2020.4.04.7107/RS**, ao apreciar a questão posta, tendo como Relator o Juiz Fábio Souza, firmou o entendimento de que “**com exceção da exigência da**



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 118

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

despesa à conta do orçamento, obviamente inaplicável aos seminários, os demais elementos da tese fixada no tema 216 (nova redação da súmula 18) são perfeitamente aplicáveis aos seminaristas". Vejamos:

" (...) 6. No julgamento do Tema 66, em 27/2/2012, a Turma Nacional de Uniformização decidiu que o tempo de seminarista em congregação religiosa pode ser computado como tempo de contribuição, nas mesmas condições do aluno aprendiz de escola técnica:

O tempo de seminarista em congregação religiosa se aproveita para fins previdenciários, desde que atendidos os mesmos pressupostos exigidos do aluno aprendiz de escola pública profissionalizante.

7. Na época, a súmula 18 da TNU possuía a seguinte redação:

Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária.

8. Ao julgar o Tema 216, em 2019, a TNU fixou tese que acabou atribuindo nova redação à súmula 18:

Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros.

9. Infere-se que, com exceção da exigência da despesa à conta do orçamento, obviamente inaplicável aos seminários, os demais elementos da tese fixada no tema 216 (nova redação da súmula 18) são perfeitamente aplicáveis aos seminaristas.

10. Desse forma, deve ser reafirmada a tese fixada no Tema 66, esclarecendo-se que as condições devem ser atualizadas, de acordo com o tema 216:

Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como seminarista em congregação religiosa exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) a título de contraprestação por labor; (iii) na execução de bens e serviços destinados a terceiros (Temas 66 e 216).

11. Essas são as condições necessárias e suficientes para o reconhecimento, como tempo de contribuição, do tempo de seminarista. (grifos nossos)

Assim, nos termos postos: 1) diante do Tema 66 desta TNU, estabelecido no ano de 2012, o qual determina que para cômputo, para fins previdenciários, do tempo de seminarista em congregação religiosa **devem ser atendidos os mesmos pressupostos exigidos do aluno aprendiz de escola pública profissionalizante**; 2) sendo um dos requisitos necessários para contagem do tempo como aluno aprendiz para fins previdenciários previsto no Tema 216 e Súmula 18, ambos desta TNU, **a retribuição à conta do orçamento do ente público**; 3) a superveniência da tese firmada no Tema 216 da TNU, no ano de 2020, acrescentando **outros requisitos** para o reconhecimento do tempo de aluno aprendiz para fins



Data da Sessão: 07/02/2024 Pauta: 118
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

previdenciários e 4) os recentes julgados desta TNU com o entendimento de ser inexigível o requisito consistente à conta do orçamento do ente público para fins de cômputo do tempo de seminarista de congregação religiosa para fins previdenciário, **proponho a afetação do referido pedido de uniformização como representativo de controvérsia para fins de revisão da tese firmada sob o Tema 66 desta TNU**, postergando a análise da questão de mérito para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal (MPF).

Ante o exposto, **voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando-o para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização para fins de revisão da tese firmada sob o Tema 66 desta TNU**, nos termos da fundamentação.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000250611v3** e do código CRC **b15f9d71**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

Data e Hora: 9/2/2024, às 22:41:16

5007869-10.2020.4.04.7200

900000250611.V3 LOT.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 118
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5007869-10.2020.4.04.7200/SC

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: JOSE EUGENIO MORGADO

ADVOGADO(A): LUCIANA TEREZA GULARTE (OAB SC024269)

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização apresentado pela **parte ré** contra acórdão proferido pela **1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina**.

A demanda tem como objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento do período de **15/02/1977 a 12/1985** exercido em atividade religiosa, na condição de seminarista/aspirante à vida religiosa.

A sentença julgou a ação improcedente tendo em vista o não preenchimento dos requisitos da **Súmula 96 do TCU**. Para o juízo de primeiro grau, "eventual remuneração do autor era indireta (estudo, alimentação e moradia) e feita pela ordem religiosa, sem participação do Poder Público. Assim, para o cômputo do período, faz-se necessária a comprovação da relação de emprego e o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, o que não ocorre na situação em apreço" (Evento 1, SENT1G16).

O demandante interpôs recurso inominado, alegando, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunizar manifestação sobre a contestação e produção de prova testemunhal para demonstração do recebimento indireto de remuneração durante o período de exercício da atividade de seminarista (Evento 1, RecIno18).

Aduziu ainda o requerente que "frequentou os seminários em regime de internato, estudando para a formação religiosa e auxiliando na limpeza e na manutenção das instalações"; e que "o tempo de exercício na atividade de seminarista em congregação religiosa se aproveita para fins previdenciários, desde que atendidos os mesmos pressupostos exigidos do aluno aprendiz de escola pública profissionalizante".

Provido o recurso inominado pela Turma Recursal, por maioria, nos termos do voto divergente. Com base nos **Temas 66 e 216 da TNU**, a procedência da ação se deu porque "no presente caso, ficou comprovada a existência de prestação de diversos serviços, extraindo-se da certidão apresentada que parte desses serviços resultavam em recursos financeiros que eram utilizados para a manutenção do estabelecimento" (Evento 1, VOTOTR34).



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 118
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Opostos embargos de declaração pelo INSS, alegando omissão acerca do **art. 55, § 3º da Lei 8.213/91**, no sentido de que "a declaração de ex-empregador não contemporânea equivale à prova testemunhal" (Evento 1, EMBDECL37).

Embargos rejeitados, salientando-se que "o documento apresentado faz referência a base documental constante dos registros da entidade, à disposição do INSS para consulta, o que supre o requisito de contemporaneidade" (Evento 1, VOTOTR43).

No pedido de uniformização, a parte ré argumenta que "seminarista não se equipara a aluno-aprendiz se não há comprovação de remuneração, ainda que indireta, à conta do orçamento como contraprestação por labor na execução de bens e serviços destinados a terceiros. No caso concreto, o acórdão recorrido entendeu suficiente apenas que a contraprestação ao trabalho tenha sido ofertada na forma de alimentação, moradia e estudo, deixando de exigir comprovação que tal contraprestação seja à conta do Orçamento a título de contraprestação por labor na execução de bens e serviços destinados a terceiros, nos termos das teses fixadas pela c. TNU nos julgamentos dos Temas 16 e 216 e da Súmula 18" (Evento 1, PU46).

Além dos **Temas Representativos 16 e 216** e da **Súmula 18 da TNU**, o recorrente cita o **PUIL 0503955-40.2011.4.05.84.00** (TNU, relator João Batista Lazzari, DOU 23/05/2014).

Sem contrarrazões.

Juízo positivo de admissibilidade na origem (Evento 1, DESPADEC48).

Admissão ratificada pelo Ministro Presidente da TNU, que o distribuiu a esta relatoria.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, o INSS trouxe apenas uma questão à consideração da TNU: aplicação ao seminarista/aspirante à vida religiosa de tratamento análogo àquele dado ao aluno-aprendiz, exigindo-se o cumprimento dos pressupostos apontados no **Tema 216 da TNU**.

Segue a íntegra do voto condutor do acórdão recorrido:

VOTO-VISTA

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

A controvérsia diz respeito ao reconhecimento de atividade comum na qualidade de seminarista/aspirante à vida religiosa.



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 118
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A matéria foi objeto de apreciação pela Turma Nacional de Uniformização em sede de representativo de controvérsia (Tema 66), tendo sido firmada a seguinte tese:

O tempo de seminarista em congregação religiosa se aproveita para fins previdenciários, desde que atendidos os mesmos pressupostos exigidos do aluno aprendiz de escola pública profissionalizante.

No tocante aos pressupostos exigidos para o reconhecimento de período de atividade como aluno-aprendiz, por sua vez, a Turma Nacional de Uniformização recentemente firmou, também em sede de representativo de controvérsia (Tema 216), a seguinte tese (cuja redação foi adotada para a alteração da súmula 18 daquela Turma):

Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros.

Esta Turma Recursal tem pelo menos 02 precedentes sobre a matéria posteriores ao julgamento do Tema 216 da TNU, dos quais não participei.

No primeiro, a controvérsia foi assim dirimida (5004985-24.2019.4.04.7206, Relator NELSON GUSTAVO MESQUITA RIBEIRO ALVES, julgado em 16/07/2020):

Não há controvérsia quanto aos três primeiros requisitos. O último, a meu ver, também se encontra preenchido. Como seminarista, certamente o autor prestava assistência religiosa à comunidade, ainda que auxiliado por padres, sendo esse um serviço a terceiros de natureza imaterial. Portanto, preenchidos os quatro requisitos.

No segundo, foi aplicado o precedente acima citado, acrescentando-se que, no caso em questão, havia indicação de trabalho rural com venda de parte da produção a terceiros (5028466-34.2019.4.04.7200, Relator ADRIANO ENIVALDO DE OLIVEIRA, julgado em 14/10/2020).

No presente caso, ficou comprovada a existência de prestação de diversos serviços, extraindo-se da certidão apresentada que parte desses serviços resultavam em recursos financeiros que eram utilizados para a manutenção do estabelecimento (evento 01 - OUT8).

A sentença de improcedência foi fundada na ausência de contrapartida da União ou de outro ente público, fundamento que também foi adotado pelo eminente Relator.

Esse requisito, s.m.j., só é pertinente quando o estabelecimento é mantido, ao menos indiretamente, pelo poder público. Cuidando-se de seminarista/aspirante à vida religiosa, isso dificilmente irá ocorrer, bastando que a retribuição (ainda que indireta) seja prestada pelo respectivo estabelecimento a título de contraprestação pela execução de bens e serviços destinados a terceiros.

A exigência de contrapartida da União ou de outro ente público pode esvaziar a tese firmada pela TNU no Tema 66, contrariando-a. E, s.m.j., esse requisito não foi exigido nos precedentes recentes desta Turma Recursal acima citados.

É caso, portanto, de reconhecer os períodos de atividade de seminarista/aspirante à vida religiosa.



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 118
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

O reconhecimento, no entanto, assim como ocorre com o aluno-aprendiz, fica limitado aos períodos em que o recorrente efetivamente estava exercendo a atividade, vale dizer, 01/02/1977 a 15/07/1977, 01/08/1977 a 15/12/1977, 01/02/1978 a 15/07/1978, 01/08/1978 a 15/12/1978, 01/02/1979 a 15/07/1979, 01/08/1979 a 15/12/1979, 01/02/1980 a 15/07/1980, 01/08/1980 a 15/12/1980, 01/02/1981 a 15/07/1981, 01/08/1981 a 15/12/1981, 01/02/1982 a 15/07/1982, 01/08/1982 a 15/12/1982, 01/02/1983 a 15/07/1983, 01/08/1983 a 15/12/1983, 10/01/1984 a 10/12/1984 e 10/01/1985 a 10/12/1985.

Com o acréscimo, o recorrente faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (12/11/2019), sendo certo que o preenchimento do requisito carência é incontroverso.

É caso, portanto, de reformar parcialmente a sentença, para determinar o reconhecimento de atividade comum nos períodos de 01/02/1977 a 15/07/1977, 01/08/1977 a 15/12/1977, 01/02/1978 a 15/07/1978, 01/08/1978 a 15/12/1978, 01/02/1979 a 15/07/1979, 01/08/1979 a 15/12/1979, 01/02/1980 a 15/07/1980, 01/08/1980 a 15/12/1980, 01/02/1981 a 15/07/1981, 01/08/1981 a 15/12/1981, 01/02/1982 a 15/07/1982, 01/08/1982 a 15/12/1982, 01/02/1983 a 15/07/1983, 01/08/1983 a 15/12/1983, 10/01/1984 a 10/12/1984 e 10/01/1985 a 10/12/1985, bem como a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (12/11/2019).

Atualização das parcelas vencidas conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, inexistindo parcelas prescritas.

Sem condenação em honorários.

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, relativos à suposta ausência de início de prova material contemporâneo à prestação da atividade, a Turma Recursal assinalou o seguinte:

E, de todo modo, o documento apresentado faz referência a base documental constante dos registros da entidade, à disposição do INSS para consulta, o que supre o requisito de contemporaneidade.

Como se observa, a Turma Recursal de origem adotou como premissas as orientações jurídicas firmadas nos **Temas Representativos 16 e 216**, e sua avaliação sobre o conteúdo fático-probatório dos autos resultou na conclusão de efetiva comprovação da relação de trabalho, caracterizada pela prestação de diversos serviços que traziam recursos financeiros à instituição religiosa.

Ao contrário das alegações recursais, não se vislumbra dissonância com os **Temas 16 e 216 da TNU**, de cuja inteligência se extrai que, na equiparação do tempo de serviço do aspirante à vida religiosa/seminarista com o tempo de serviço do aluno-aprendiz de escola profissionalizante, não se exige o requisito da contraprestação à conta do Orçamento.

Nesse sentido:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PREVIDENCIÁRIO. SEMINARISTA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EQUIPARAÇÃO A ALUNO-APRENDIZ DE ESCOLA TÉCNICA. TNU TEMA 66. ATUALIZAÇÃO DAS

5007869-10.2020.4.04.7200

900000238845.V36 CRM.TRSP© LOZ.TNU



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 118
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

EXIGÊNCIAS. TNU SÚMULA 18 E TEMA 216. DESNECESSIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A ENCOMENDAS DE TERCEIROS. TESE: PARA APLICAÇÃO DO TEMA 66 DA TNU, DEVE SE DEMONSTRAR QUE, DURANTE O PERÍODO DE APRENDIZADO NO SEMINÁRIO, HOVE SIMULTANEAMENTE: (I) RETRIBUIÇÃO CONSUBSTANCIADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA OU EM AUXÍLIOS MATERIAIS; (II) A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO POR LABOR; (III) NA EXECUÇÃO A, DE BENS E SERVIÇOS DESTINADOS A TERCEIROS, AINDA QUE DE FORMA NÃO EXCLUSIVA. PUIL CONHECIDO E PROVIDO. (PUIL 5012480-91.2020.4.04.7107, relator Juiz Federal FABIO DE SOUZA SILVA, j. 16/09/2022)

Vale ressaltar que todo o esforço argumentativo do recorrente girou em torno da contrariedade aos **Temas Representativos 16 e 216**, inexistindo qualquer outra questão de direito material debatida no pedido de uniformização.

O requerimento final é de uniformização da "interpretação da legislação previdenciária federal no sentido de que para equiparação de seminarista a aluno-aprendiz, exigem-se os mesmos requisitos deste, quais sejam: i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros". E, como visto acima, o acórdão recorrido encontra-se harmônico com a orientação uniformizada pela TNU.

Desse modo, não é possível admitir e analisar, como paradigma, o precedente da TNU citado nas razões recursais, limitado à mera transcrição e desacompanhado de cotejo analítico com o acórdão recorrido e das razões pelas quais seu entendimento deveria ser aplicado ao caso concreto, o que consequentemente impede a adequada constituição da similitude fático-jurídica.

No mesmo sentido:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR SAQUE INDEVIDO. PARADIGMAS. TRF. STJ. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. RITNU, ART. 14, V, C. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1 - Conforme o art. 14, V, c, do Regimento Interno da TNU, não se admite o incidente quando não demonstrada a similitude entre os casos, mediante cotejo analítico. A mera reprodução de ementas de julgados não atende a essa finalidade. 2 - Acórdãos proferidos por tribunais regionais federais não servem como paradigmas para demonstrar divergência na jurisprudência dos juizados especiais federais, de acordo com a Lei 10.259/2001. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5024074-29.2021.4.02.5101, LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 18/08/2023.)

Incidência das Questões de Ordem 13 e 22 da TNU:

Não se admite o Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido.

É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma.

Ante o exposto, voto por **NÃO CONHECER** do pedido de uniformização interposto pelo INSS.



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 118
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000238845v36** e do código CRC **ef70b8f4**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

Data e Hora: 20/10/2023, às 14:21:32

5007869-10.2020.4.04.7200

900000238845.V36 CRM.TRSP© LOZ.TNU



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 118
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5007869-10.2020.4.04.7200/SC

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: JOSE EUGENIO MORGADO

ADVOGADO(A): LUCIANA TEREZA GULARTE (OAB SC024269)

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: **REVISÃO DA TESE FIRMADA SOB O TEMA 66 DESTA TNU. TEMA 66/TNU A SER REVISTO: "O TEMPO DE SEMINARISTA EM CONGREGAÇÃO RELIGIOSA SE APROVEITA PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS, DESDE QUE ATENDIDOS OS MESMOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS DO ALUNO APRENDIZ DE ESCOLA PÚBLICA PROFISSIONALIZANTE"**.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando-o para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização, com a seguinte Questão Controvertida: "O tempo de seminarista em congregação religiosa se aproveita para fins previdenciários, desde que atendidos os mesmos pressupostos exigidos do aluno aprendiz de escola pública profissionalizante".

Brasília, 07 de fevereiro de 2024.

Documento eletrônico assinado por **LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI**, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000255819v3** e do código CRC **021337da**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

Data e Hora: 9/2/2024, às 18:21:42

5007869-10.2020.4.04.7200

900000255819.V3 VCL.TNU© LOZ.TNU